

INFORME TÉCNICO-LEGAL

Sobre la viabilidad de utilizar, forkear y evolucionar Camunda 7 Community Edition como componente de un producto de Sofis.

Fecha: 15 mayo de 2026

Responsable del informe: Dr. Rodrigo Pagliaro – Abogado / Consultor Legal

Destinatario: Dirección de SOFIS SOLUTIONS

1. Objetivo

El presente informe tiene por objeto analizar, desde el punto de vista jurídico y de cumplimiento, la viabilidad de que Sofis tome como base Camunda 7 Community Edition / Camunda BPM Platform, realice un fork, lo modifique, lo evolucione y lo incorpore como componente de un producto propio.

La consulta se formula en el marco de una eventual decisión de Dirección, por lo que el informe procura identificar las condiciones de uso aplicables, los principales riesgos jurídicos y operativos, así como las medidas recomendadas para una adopción controlada.

2. Documentación relevada

Para elaborar el presente informe se relevó el repositorio oficial camunda/camunda-bpm-platform, incluyendo el archivo LICENSE, el archivo NOTICE, el README del proyecto, la documentación oficial sobre librerías de terceros y el License Book correspondiente a Camunda 7.24.0.

3. Licencia principal: Apache License 2.0

La licencia principal del repositorio es Apache License Version 2.0, una licencia open source permisiva que, en términos generales, habilita el uso comercial, la modificación, la creación de obras derivadas, el sublicenciamiento y la distribución del software, tanto en código fuente como en forma binaria.

Desde el punto de vista jurídico, no se advierte un impedimento derivado de dicha licencia para que Sofis realice un fork del software, lo modifique, lo evolucione y lo incorpore a un producto propio con fines comerciales.

Sin perjuicio de ello, esta viabilidad queda sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas por Apache 2.0

4. Obligaciones derivadas de Apache 2.0

I. Conservar copia de la licencia.

Toda redistribución del software o de una obra derivada debe ir acompañada de una copia de la licencia Apache 2.0.

Sofis debería conservar el archivo LICENSE original dentro del repositorio derivado y dentro de cualquier distribución que entregue a clientes.

II. Conservar avisos de copyright, atribución y demás notices.

Sofis deberá mantener los avisos de copyright, atribución y demás notices existentes en el código fuente original, en la medida en que refieran a componentes efectivamente incluidos en el producto distribuido.

III. Identificar archivos modificados.

Apache 2.0 exige que los archivos modificados contengan avisos que indiquen que fueron alterados.

Esta identificación puede complementarse con historial Git, changelog y documentación técnica, pero no debería depender exclusivamente de ellos.

IV. Conservar los avisos contenidos en el archivo NOTICE.

Apache 2.0 dispone que, si la obra original incluye un archivo NOTICE, las obras derivadas distribuidas deben incluir una copia legible de los avisos de atribución contenidos en dicho archivo, ya sea en un archivo NOTICE, en la documentación o en una visualización generada por el producto cuando allí se incluyan normalmente avisos de terceros.

V. No utilizar indebidamente marcas de Camunda.

Apache 2.0 no concede autorización general para utilizar marcas, nombres comerciales, service marks o nombres de Camunda, salvo en la medida razonablemente necesaria para describir el origen del software y reproducir los notices correspondientes.

5. Dependencias de terceros y License Book oficial.

Este punto requiere especial atención.

El README del repositorio advierte que Camunda Platform 7 utiliza e incluye dependencias de terceros bajo diversas licencias y remite a la documentación oficial correspondiente.

Del relevamiento preliminar no surge una alerta crítica por presencia de licencias de copyleft fuerte o especialmente restrictivas, como AGPL o SSPL. Tampoco se identificaron, en el License Book consultado, referencias a LGPL o CDDL.

No obstante, sí se identifican licencias que deben ser registradas y gestionadas.

6. Licencias de terceros y componentes sujetos a condiciones específicas.

Se hizo un relevamiento del *License Book* el cual permitió advertir la existencia de componentes, dependencias o materiales de terceros sujetos a otras licencias.

En términos generales, las licencias identificadas no parecen configurar, por sí solas, una incompatibilidad con un modelo de explotación comercial o propietario por parte de Sofis. En particular, se identifican licencias de copyleft débil, como EPL 1.0 / EPL 2.0 y MPL 2.0, que usualmente permiten la integración con software propietario, siempre que se respeten determinadas obligaciones de conservación de avisos, textos de licencia, notices y, en su caso, disponibilidad del código fuente de los componentes modificados.

La relevancia jurídica de estas licencias no está dada por una prohibición de uso comercial, sino por la necesidad de controlar si Sofis modificará componentes alcanzados por dichas licencias y si posteriormente los distribuirá como parte de su solución. En ese escenario, podría corresponder poner a disposición el código fuente del componente modificado, sin que ello implique necesariamente la apertura del código propietario independiente desarrollado por Sofis. Por tanto, el principal recaudo consiste en mantener una adecuada trazabilidad técnica entre el código original, los componentes de terceros, las eventuales modificaciones y los desarrollos propios.

Asimismo, el *License Book* contiene referencias a componentes bajo esquemas de licenciamiento alternativo, incluyendo supuestos como EPL-2.0 or GPL-2.0 WITH Classpath-exception-2.0. Esta referencia no equivale, en principio, a haber identificado componentes bajo GPL pura o AGPL. No obstante, por tratarse de una mención vinculada a GPL con excepción, corresponde mantenerla registrada en el inventario de componentes y verificar su alcance antes de una eventual distribución del producto.

El punto que requiere mayor atención refiere a la existencia de componentes sujetos a HeroDevs NES License, vinculados principalmente a determinadas bibliotecas utilizadas por las webapps de Camunda. Dichos componentes no deben considerarse automáticamente comprendidos en el régimen Apache 2.0 del proyecto principal ni tratarse como dependencias open source ordinarias, por lo que corresponde verificar específicamente si su licencia permite su uso, integración y eventual redistribución dentro de un producto propio de Sofis.

7. Situación de End of Life y continuidad tecnológica.

La situación de End of Life no impide, utilizar, modificar o realizar un fork del código bajo Apache License 2.0. Sin embargo, debe ser considerada, ya que el

mantenimiento, la actualización, la seguridad y el soporte futuro del componente dependerán en gran medida de las capacidades internas de Sofis.

8. Conclusión.

Del análisis realizado surge que no se advierte, en principio, un impedimento legal general derivado de la licencia principal Apache 2.0 para que Sofis realice un fork de Camunda 7 Community Edition, lo modifique, evolucione e incorpore como componente de un producto propio. Dicha viabilidad queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones de Apache 2.0, a la adecuada gestión de las licencias de terceros identificadas en el License Book —en especial HeroDevs NES License— y a la consideración de la situación de End of Life en relación con el mantenimiento, seguridad, actualización y soporte futuro del componente.

Dr. Rodrigo Pagliaro

Abogado / Consultor Legal